



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/688/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעים:

1. גודינגר זכריה דב
2. דקל שרה
- באמצעות ב"כ: עו"ד דורון רצאבי
- ז'בוטינסקי 7, רמת גן

נגד

הנתבעים:

1. גרנוולד יוסף
2. גרנוולד אנני מיראל
- באמצעות ב"כ: עו"ד יצחק בוחניק
- מרח' תובל 22, ת.ד. 3605, רמת גן 52136
3. מרים פורת פלץ - נמחקה (פס"ד מיום 18.2.2021)
4. מנחם שי - נמחק (פס"ד מיום 18.2.2021)
5. ולדמן עמוס - נמחק (פס"ד מיום 18.2.2021)
6. הירש אלכסנדר - נמחק (פס"ד מיום 18.2.2021)
7. שגן רענן - נמחק (פס"ד מיום 18.2.2021)
8. דקל אודליה - נמחקה (פס"ד מיום 18.2.2021)
9. פלג מיכל - נמחקה (פס"ד מיום 18.2.2021)
10. גרטל אילנית - נמחקה (פס"ד מיום 18.2.2021)
11. נציגות הבית המשותף ברחוב לוין 1, תל אביב
- באמצעות ב"כ: עו"ד יוסף ויור
- אבן גבירול 76 תל אביב

**פסק דין משלים
הוצאות משפט**

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירת הנתבעים 1-2
וברכוש המשותף בבית משותף, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/688/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב לוי קיפניס 3 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 299 בגוש 6615 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, גודינגר זכריה ודקל שרה (להלן - "התובעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה השישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 167. הנתבעים 1-2, גרנוולד יוסף ואנני מיראל (להלן - "הנתבעים 1-2") הם בעלים של דירה המצויה בקומה השביעית בבית המשותף, מעל דירת התובעים, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 169. הנתבעת 11 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 11").
3. התביעה הועברה לטיפול.
4. בהחלטה מיום 18.2.2021, הוריתי, בהסכמת הצדדים, מחיקת הנתבעים 3-10 מכתב התביעה, משאינם בעלי דין דרושים לבירור התביעה.
5. עוד בהסכמת הצדדים, הוריתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על המקרקעין, אסי פייזק (להלן - "המומחה"), לבדוק הנזקים הנטענים בדירת התובעים, האם מקורם בליקויים בדירת הנתבעים 1-2 ובכוש המשותף והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון הנזקים לצורך השבת מצבה הפיסי של דירת התובעים לקדמותה.
6. ביום 5.4.2021 ניתנה חוות דעת המומחה. בימים 25.5.2021, 28.5.2021 ו-9.6.2021 ניתנו חוות דעתו המשלימות של המומחה, במענה לשאלות הבהרה מטעם הצדדים.
7. ביום 9.12.2021 התקיימה ישיבה לחקירת המומחה על חוות הדעת, לבקשת התובעים. במעמד הדיון ניתן פסק דין, בהסכמת הצדדים, המורה חיוב הנתבעים 1-2 לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה, וכן חיוב הנתבעת 11 לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף בהתאם לחוות דעת המומחה. בנוסף, חויבה הנתבעת 11 לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים, הכל כמפורט בפסק הדין. עוד בהתאם לפסק הדין, יישאו הנתבעים 1, 2 ו-11 בעלות בדיקת המומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/688/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תקינות ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, לרבות ככל שיורה המומחה ביצוע בדיקת הצפה במרפסת דירת הנתבעים 1-2 ובדיקת המטרה בקירות חיצוניים בבית המשותף, וכן יבצעו עבודות לתיקון ליקויים, ככל שיימצאו בעקבות בדיקות המומחה וכפי הוראותיו. אשר להוצאות משפט, הוסכם כי הצדדים ישלימו טיעון בכתב לאחריו יינתן פסק דין משלים בעניין זה.

8. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.

9. אפנה, אפוא, להכרעה בעניין הוצאות המשפט.

10. בהתאם להוראות הדין, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו', עת אך בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, הטעמים בבסיס עקרון מנחה זה הם מניעת חיסרון כיס של הצד הזוכה, הרתעת תובעים מנקיטת הליכי סרק ועידוד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין".

11. אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין תקנות סדר הדין האזרחי ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנות 152 ו-153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק' 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/688/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018).

12. במיושם לענייננו, בהתאם לחוות דעת המומחה, ליקויים בצינור ניקוז גשמים המהווה רכוש משותף בבית המשותף הם הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים. בהלימה, חויבה הנתבעת 11, במסגרת פסק הדין, בתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים. עוד בהתאם לחוות דעת המומחה, בדירת הנתבעים 1-2 בוצעו בעבר עבודות נרחבות לתיקון ליקויי איטום במרפסת הדירה וליקויים שנמצאו בה במעמד הבדיקה אינם הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים. עם זאת, לא נבדקה תקינות ביצוע העבודות לתיקון ליקויי האיטום במרפסת דירת הנתבעים 1-2. בנסיבות אלה ולנוכח העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בדיקת הצפה במרפסת דירת הנתבעים 1-2 ובדיקת המטרה בקירות חיצוניים בבית המשותף, סבר המומחה כי יש להקדים תיקון הליקויים ברכוש המשותף. כך, כפי הוראות פסק הדין, שניתן כאמור בהסכמת הצדדים, לרבות לעניין בדיקת המומחה לאחר תיקון הליקויים ברכוש המשותף וביצוע בדיקות נוספות בהתאם להוראותיו, אשר הנתבעים כולם יישאו בעלותן במשותף.

13. בתוך כך, נתתי הדעת להסכמת הנתבעים למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין והסכמתם לתיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה, באופן שפישט וייעל בירור התביעה. עוד נתתי הדעת למהות הסכסוך ולמשאבים שנדרשו לניהולו.

14. באזני מכלול השיקולים דלעיל, בהתאם לאמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה לעניין הוצאות משפט, ובנותני הדעת להוצאות התובעת הנחוצות לבירור התביעה, שעיקרן אגרת תביעה, עלות חוות דעת מומחים ושכר טרחת עורך דין, כפי שאלה הוכחו לפניי, הנני להורות כדלקמן: הנתבעים 1-2 ישלמו לתובעים הוצאות משפט בסך כולל של 4,000 ש"ח. הנתבעת 11 תשלם לתובעים הוצאות משפט בסך כולל של 11,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/688/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ה' אב תשפ"ב, 2 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו